

تونس، في 16 سبتمبر 2014

منشور

إلى البنوك عدد 08 لسنة 2014

الموضوع: فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القوائم المترشحة في الانتخابات التشريعية.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

و على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و الإستفتاء،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958، والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة له ،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001، والمتعلق بمؤسسات القرض،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 المؤرخ في 08 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية و إجراءاته و طرقه،

قرر مايلي :

الفصل الأول : يتعين على البنوك فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية يحمل اسم القائمة المترشحة للانتخابات التشريعية يتولى فتحه وغلقه رئيس القائمة المترشحة و ذلك بالفرع المنتصب بالدائرة الانتخابية التي ترشحت بها القائمة المعنية. ويتولى الوكيل المالي للقائمة المترشحة تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية و التصرف فيه طبقا للترتيب الجاري بها العمل.

ويحجر على البنوك فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة مترشحة .

الفصل الثاني: يتم فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية طبقا للتراتب الجاري بها العمل و على أساس الوثائق التالية:

- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة الفرعية بقبول ترشح القائمة.
- نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية رئيس القائمة المترشحة.
- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار رئيس القائمة المترشحة المتعلق بتكليف الوكيل المالي للقائمة بهذه المهمة .
- نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي للقائمة المترشحة.

الفصل الثالث: يتم توفير إعتداد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها :

(1) التحويلات بالدينار المتأتية :

- من ميزانية الدولة لفائدة القائمة المترشحة صاحبة الحساب بعنوان التمويل العمومي للحملة الانتخابية .
- من الحسابات الداخلية لأعضاء القائمة المترشحة صاحبة الحساب أو من الحسابات الداخلية للحزب الذي تنتمي إليه القائمة المترشحة ، بعنوان التمويل الذاتي.
- من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للقائمة المترشحة مع لفت الإنتباه إلى انه يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى و إن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.

(2) المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات و يتعين في هذه الحالة التتبع بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي (الإسم و اللقب و رقم بطاقة التعريف الوطنية و تاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير.

الفصل الرابع: يحجر منح أي إعتداد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للقائمة صاحبة الحساب .

و يتعين على البنك المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية ،إذا طلب الوكيل القانوني للقائمة المترشحة صاحبة الحساب ذلك، تمكين هذا الأخير من عدد كاف من دفاتر الشيكات ومن بطاقة بنكية وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب.

الفصل الخامس: يتعين على كل بنك قبل فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية الإسترشاد لدى الموقع الخاص بالبنك المركزي التونسي على شبكة الإنترنت <http://www.bct.gov.tn>

و ذلك على مستوى الصفحة الرئيسية حول وجود حساب خاص بإسم القائمة المترشحة للانتخابات التشريعية من عدمه.

الفصل السادس: على البنوك إعلام البنك المركزي التونسي بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل الأول و موافاته في الإبان بالإرشادات و المعلومات الخاصة بها عن طريق الفاكس رقم 71253553 (الإدارة العامة للإستقرار المالي و الوقاية من المخاطر) على أن يقوم لاحقا بمراسلته كتابيا طبقا للملحق عدد 1 المصاحب.

الفصل السابع: على البنوك مد البنك المركزي التونسي بقائمة في الحسابات الخاصة بالانتخابات التي يتم فتحها بدفاترها باسم القوائم المترشحة طبقا للملحق عدد 2 المصاحب و بالكشف الخاص بكل حساب من يوم فتحه إلى تاريخ غلقه و ذلك في أجل 15 يوما من تاريخ غلق تلك الحسابات مع التنصيص على تاريخ غلق كل حساب.

الفصل الثامن: يتعين على البنوك تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن مسيريهها أو من ضمن أجرائها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الموجبات الواردة بهذا المنشور و خاصة تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع و إحالتها إلى البنك المركزي التونسي. و يجب تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط.

الفصل التاسع: على البنوك الإحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالانتخابات و بجميع الوثائق المشتركة لفتحها و الوثائق و المؤيدات المتعلقة بالعمليات و المعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.

الفصل العاشر: تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار بها .

المحافظ،

الشاذلي العياري

ملحق عدد 1 للمنشور إلى البنوك
عدد 08 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/09/16 المتعلق بفتح حسابات بنكية خاصة
بالحملة الانتخابية لفائدة القوائم المترشحة في الانتخابات التشريعية

.....في/ // // // // //

...../ / / / / الفرع:.....

يصرح بأن السيد(الإسم و اللقب) صاحب ب ت و عدد.....الصادرة بتاريخ.....

رئيس القائمة المترشحة (إسم القائمة).....

رقم الوصل النهائي في قبول القائمة المترشحة.....

[illegible]

ملحق عدد 2 للمنشور إلى البنوك
عدد 08 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/09/16 المتعلق بفتح حسابات بنكية خاصة
بالحملة الانتخابية لفائدة القوائم المترشحة في الانتخابات التشريعية

قائمة الحسابات الخاصة بالانتخابات المفتوحة لفائدة القوائم المترشحة

إسم القائمة المترشحة	وصل نهائي في قبول القائمة المترشحة رقم	الفرع	حساب رقم